

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5973/2531

อัยการ สงขลา
นาย ชิต คงไชย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้ไม้ไผ่กลมตันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตรยาว 1 เมตร ดีผู้เสียหายถึง 10 ครั้ง ผู้เสียหายถูกตีที่ศีรษะด้านซ้ายอันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายจนกะโหลกศีรษะหลังร้าวสมองกระทบกระเทือนสลบไปนานประมาณ 5 ชั่วโมง แสดงว่าจำเลยตีโดยแรง ประกอบกับขณะที่ดีผู้เสียหายจำเลยพูดว่าถ้าตีไม่ตายจะยิงซ้ำให้ตาย และหลังจากผู้เสียหายสลบ จำเลยยังถือไม้ไผ่เข้าไปและพูดว่าจะตีให้ตายอีกหลายครั้งแต่มีคนห้ามไว้ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 4 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 3 ปี โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า จำเลยได้ใช้ไม้ไผ่กลมตันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร

ดีผู้เสียหายหลายที่ถูกที่บริเวณศีรษะ ปากถูกบาดแผลมีรอยบวมซ้ำของหนังศีรษะ ด้านซ้ายกะโหลกศีรษะด้านหลัง สมองกระทบกระเทือน ผู้เสียหายสลบนาน ประมาณ 4 ชั่วโมง ฯลฯ นอกจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าวแล้วโจทก์มีผู้เสียหาย เบิกความยืนยันด้วยว่า ขณะที่จำเลยดีผู้เสียหายจำเลยพูดว่าถ้าดีไม่ตายจะยิงซ้ำให้ ตาย คำเบิกความนี้ไม่มีข้อพิรุธตัวจำเลยเองให้การรับในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำ ให้การเอกสารหมาย จ.5 ด้วยว่า จำเลยดีผู้เสียหายถึง 10 ครั้ง ทั้งยังได้ความจากนาง แจ้งณรงค์กุลภริยาผู้เสียหายกับนายสำรอง มิ่งสงค์ ซึ่งเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า หลังจากผู้เสียหายสลบมีคนนำไปไว้บนศาลาใกล้ที่เกิดเหตุ จำเลยถือไม้ไฟเข้าไปและ พูดว่าจะดีเสียให้ตายอีกหลายครั้ง แต่มีคนห้ามไว้ ขอนำสืบของจำเลยที่ว่าผู้เสียหาย จะใช้มีดแทงจำเลยก่อน จำเลยใช้ไม้เหวี่ยงไป 2 ที แล้ววิ่งกลับไปจึงไม่น่าเชื่อถือ ไม้ อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ เห็นว่าไม้ที่จำเลยใช้ดีผู้เสียหายมีขนาดใหญ่ พอสมควร ผู้เสียหายถูกดีที่ศีรษะด้านซ้ายอันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายจน กะโหลกศีรษะด้านหลังร้าว สมองกระทบกระเทือน สลบไปนานประมาณ 4 ชั่วโมง แสดงว่าจำเลยดีโดยแรง ประกอบกับพฤติการณ์ของจำเลยทั้งขณะเกิดเหตุและเกิด เหตุแล้วข้างต้น เห็นได้ว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่ใช่มีเพียงเจตนาทำร้ายผู้ เสียหายเท่านั้น ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ